

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עאידה תומא סלימאן
יוסף עטאונה
עופר כסיף
איימן עודה
אחמד טיבי

פ/25/426

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 48) (ביטול החוק), התשפ"ג–2022
ביטול החוק 1. חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 48), התשע"ה–2015¹ – בטל.

ד ב ר י ה ס ב ר

חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 48), התשע"ה–2015 (להלן – תיקון 48), נועד לאפשר הזנה בכפייה לאסירים שובתי הרעב, תוך פגיעה חמורה באסירים השובתים ושליטת כלי המחאה היחיד שנמצא בידם.

הזנה בכפייה לאסירים אלו מסכנת את חייהם ועלולה לגרום למותם. הצעת חוק זו נועדה לבטל את תיקון 48. שביתת הרעב משמשת ככלי מחאה מרכזי בידי האסירים, ואילו הזנה בכפייה שוללת לחלוטין את זכותם להשמיע את צעקתם וזכותם לחופש הביטוי, המוכרת כזכות חוקתית במדינת ישראל. נוסף על פגיעתה החמורה באסירים השובתים, הזנה בכפייה אף פוגעת באוכלוסיית הרופאים בישראל. בבואם לבצע את ההזנה בכפייה, יהיו הרופאים אחראים לביצוע עינויים נגד אסירים שובתים, בניגוד לתכלית פעילותם שנועדה להציל חיים ולדאוג לבריאותם של נזקקים. לא בכדי הסתדרות הרפואית בישראל הביעה בעבר את התנגדותה הנחרצת לביצוע ההזנה בכפייה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים, על שולחן הכנסת העשרים ושתיים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/4912 ; פ/22/1343 ; פ/23/1245 ; פ/24/1094).

הצעת החוק זהה לפ/24/1094 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ ס"ח התשע"ה, עמ' 2499.